

1501653-43.2020.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... dano, o que não ocorreu.

Neste sentido:

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS

ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos.

Laudo pericial atestou o rompimento da fechadura eletrônica do portão de entrada do imóvel. Vítima confirmou o furto de bens da sua residência, mediante arrombamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

4ª Vara

Rua Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501653-43.2020.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501653-43.2020.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2323392/2020 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 10492863 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 3324/20/316 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2323392 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ELTON ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Vistos.

ELTON ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos fls. 06/07, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, porque no dia 24 de dezembro de 2020, em horário incerto, na Rua Gonzaga Junior, 82, Linda Chaib, nesta cidade e Comarca de Mogi Mirim, teria subtraído, para si duas varas de pesca, dois relógios da marca Champion e um notebook marca Samsung, todos avaliados em R\$ 2.116,17.

Segundo narra a denúncia, o acusado entrou na residência da vítima e subtraiu os objetos acima descritos. Posteriormente, anunciou na internet a venda do notebook furtado, que foi reconhecido pela vítima. Consta ainda que após conversas entre a

vítima e o acusado pelo aplicativo facebook, ele realizou a devolução do notebook e das varas de pesca, deixando de entregar os relógios, que não foram recuperados. A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fls. 52/53). O réu foi citado às fls. 75, e apresentou defesa prévia mediante advogado dativo às fls. 80/86.

Não identificadas hipóteses de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls.90/92). Termo de audiência de fls. 119/120. Durante a instrução, foi realizada a oitiva da vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu pela prática de furto, vez que autoria e materialidade restaram comprovadas.

A defesa apresentou memoriais de fls. 134/146, postulou por sua absolvição ante a ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância e ainda pelo reconhecimento do arrependimento posterior como causa de diminuição de pena.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, documentos de fls. 09, auto de avaliação de fls. 18, documentos fls. 22/23, bem como pela prova oral produzida em juízo e em solo policial.

A autoria também é certa e recai sem sobra de dúvidas sobre o réu.

A vítima, em suas declarações, relatou que na data dos fatos furtaram sua residência, subtraindo de lá duas varas de pesca, um notebook e dois relógios de pulso. Dias depois soube através das redes sociais que o acusado estaria vendendo o seu notebook. Esclareceu que foi sua conhecida que mora na rua de sua casa, Edmara, que entrou em contato avisando que a pessoa de Elton teria lhe oferecido um notebook por R\$100,00. Contou que ele ofereceu o notebook para sua conhecida na noite do dia em que saíram para viajar. Explicou que ele já havia prestado serviço de pintor e jardinagem na sua casa, e que por isso conhecia bem o imóvel. Ressaltou que ele também é conhecido por habitualmente furtar residências. Quando interpelou o acusado ele não admitiu que era ele quem tinha furtado o bem, alegou que outras pessoas tinham praticado o furto. Ressaltou que após registrar a ocorrência, o acusado a procurou, através do facebook e, após conversa, deixou o notebook na porta da casa da vítima. Esta esclarece que recuperou também as varas de pesca, mas não os relógios. Confirmou que conhecia o réu por morar na mesma rua de sua casa. Afirmou que ele é usuário de drogas e já soube de outros furtos.

Por sua vez, em seu interrogatório, o réu negou a prática delitativa. Indicou as pessoas de Michael e Gilson como responsáveis pelo furto. Contou que a vítima e seu cunhado teriam o ameaçado de morte e por isso buscou encontrar o bem para poder entregar para a vítima. Informou que comprou o notebook de terceiro e que não realizou o furto.

Ora, a versão do réu restou isolada ante o conjunto probatório amealhado. Extrai-se da prova oral e documental a certeza da prática do crime pelo réu, fato esse corroborado em grande monta por estar na posse da res furtiva.

A vítima informou que já conhecia o acusado, pois este já havia prestado serviço de pintura em sua casa bem como exercia serviços de jardineiro, e por isso conhecia muito bem o imóvel.

Os prints das conversas de fls. 09 e 22/23 demonstram que o acusado efetivamente estava na posse dos objetos e, bem como, negociou com a vítima a sua devolução, buscando que se retirasse o boletim de ocorrência registrado contra si.

Tal intento apenas corrobora a intenção do acusado de se ver livre das acusações que pesam contra ele, imputando a terceiros a responsabilidade pelo furto, sem efetivamente identificá-los e sem qualquer prova.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância uma vez que os objetos foram avaliados em R\$ 2.116,17 como consta às fls. 18. Ademais o reconhecimento de referido princípio necessita de um contexto muito específico em que o bem jurídico atacado seja de valor irrelevante para a vítima e para a sociedade. A própria

vítima narrou que envidou esforços insistentes na busca por seus bens, demonstrando não se tratar de uma situação de insignificância.

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior, como previsto pelo artigo 16 do Código Penal. Ocorre que o acusado não realizou a devolução integral da res furtiva, sendo necessário que a restituição seja de tudo quanto foi retirado da vítima, objetivando a reparação total do dano, o que não ocorreu.

Neste sentido:

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou o rompimento da fechadura eletrônica do portão de entrada do imóvel. Vítima confirmou o furto de bens da sua residência, mediante arrombamento da fechadura do portão de entrada, e, ao assistir às imagens captadas por sistemas de vigilância de imóveis vizinhos, notou que o crime foi praticado por três indivíduos, com utilização de um veículo automotor, acrescentando, por fim, que alguns dias depois, a polícia prendeu o réu na posse de parte da res furtiva. Policial civil, ao tomar conhecimento do furto e, dias depois, da prisão do réu pela Polícia Militar, na posse de um dos massageadores subtraídos do imóvel da vítima, deu continuidade às investigações e presenciou o momento em que o réu, na delegacia, confessou informalmente a prática do. Acusado, na fase policial, permaneceu silente quanto à prática do furto e manifestou interesse em consignar a devolução espontânea à polícia dos três aparelhos massageadores subtraídos; em juízo, confessou a prática do furto, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas com dois indivíduos. Confissão judicial em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação mantida. PENAS. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. É possível a fixação da pena base acima do mínimo legal pela valoração da segunda qualificadora como circunstância judicial de exasperação, não havendo que se falar em bis in idem. Precedente do STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA RES. A incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe, entre outros requisitos, a restituição integral da coisa subtraída e a reparação total do dano por ato voluntário do agente, pressupostos não verificados na espécie, já que a restituição foi parcial, porquanto o réu devolveu apenas três aparelhos massageadores, e não toda a res furtiva. DOSIMETRIA. Base mantida em um quarto acima do mínimo legal, pela valoração da segunda qualificadora como circunstância judicial negativa e dos maus antecedentes do réu - ao todo, três condenações criminais definitivas - , sopesada na origem, em favor do réu, a devolução parcial da res; na segunda etapa, mantém-se a compensação integral entre a reincidência específica do réu e a atenuante da confissão espontânea, e, a seguir, à minguia de minorantes e de majorantes, as penas consolidaram-se. Penas mantidas. BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica do réu em crime doloso impedem a aplicação de penas alternativas, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio, e, a rigor, justificariam até mesmo a fixação do regime inicial fechado; à minguia de insurgência ministerial e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto. Regime prisional mantido. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado. Precedente. Pedido de isenção das custas processuais indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal. Recurso defensivo desprovido.

(TJSP; Apelação Criminal 1506811-09.2018.8.26.0506; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021)

Ante o exposto, o conjunto probatório é seguro, coeso e inquestionável. Demonstra que o réu realmente agiu conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade do delito.

Passo, assim, a dosimetria da a pena.

Atendendo as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu apresenta maus antecedentes, de forma que fixo a pena base acima de seu mínimo legal, em 01 ano e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (Proc. nº 0001151-52.2018.8.26.0363, fls. 70), de forma que aumento a pena para 01 ano e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias multa.

Cada dia-multa será fixado em seu mínimo legal, ante a ausência de elementos nos autos que permitam inferir que possua condição financeira favorável, autorizadora de sua fixação em patamar mais elevado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar ELTON ANTONIO CÂNDIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos fls. 06/07, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, estes, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c/c art. 33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal, em razão de sua reincidência, o regime inicial mais adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o SEMI-ABERTO.

Deixo de aplicar ao réu os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal, em razão de sua reincidência. E por entender que ao acusado faz do crime seu meio de vida. Diante da quantidade de pena, do regime imposto e do tempo de custódia cautelar, permito ao réu aguardar em liberdade a fase recursal caso deseje guerrear esta sentença.

Ao defensor nomeado arbitro os honorários no valor máximo da tabela vigente. Expeça-se certidão na forma regradada pelo convênio.

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas processuais em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

PIC

Mogi Mirim, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA